

Fecha otorgamiento: 19-02-21 Pagaré No.

1915000810

CAPITAL. \$11.000.000

40 cuotas mensuales.

INTERÉS DE PLAZO. \$20.469

TASA DE INTERÉS PLAZO. 23.87%

FECHA DE VENCIMIENTO. 06-07-26

DEUDOR(ES) / CODEUDOR(ES)

Juan David Peña Caraballo

C.C./NIT

1032 506 521

PRIMERO: El(los) abajo firmante(s), actuando en la calidad señalada, quien(es) en adelante y para los efectos de este pagaré me(nos) denominaré(mos) el(los) deudor(es), pagaré(mos) a la orden de Cooperativa de Ahorro y Crédito Crear Ltda. "CREARCOOP", en adelante CREARCOOP, o quien represente sus derechos o se subrogue a cualquier título en su posición jurídica, en forma solidaria e indivisible a título de capital, la suma de dinero señalada en el encabezamiento de este pagaré (CAPITAL). **SEGUNDO:** Junto con el capital pagaré(mos) el valor señalado como intereses de plazo en el encabezamiento de este pagaré (INTERÉS DE PLAZO), los cuales se liquidan a la tasa señalada en el encabezamiento (TASA DE INTERÉS PLAZO), sin superar la tasa máxima fijada legalmente. En el caso de tasa de interés variable aplicará el límite mínimo que fije CREARCOOP conforme a sus políticas de otorgamiento. Acepto(amos) que pueden presentarse variaciones en el plazo del crédito por efectos de la tasa variable y asumo(imos) la diferencia que pueda resultar a mi(nuestro) cargo. **TERCERO:** En caso de mora pagaré(mos) intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada, desde el inicio de ésta y hasta el pago total de la obligación. **CUARTO:** El recaudo será a través del pago por taquilla, retención por nómina, débito automático autorizado de la cuenta de ahorros de CREARCOOP u otra entidad bancaria con la cual tenga convenio la Cooperativa. **QUINTO:** Autorizo(amos) a CREARCOOP para llevar la relación de abonos a la obligación en el texto del pagaré, en hoja anexa o en registros electrónicos. **SEXTO:** Autorizo(amos) al cajero pagador, empleador o a quien pague mi(nuestros) salario(s), emolumento(s), honorarios, compensación por trabajo u otra contraprestación por servicios; o a la entidad, fondo de pensiones o similar que pague mi(nuestras) mesada(s) pensional(es) o de jubilación a cualquier título, para deducir directamente y entregar a CREARCOOP el valor de las cuotas del crédito hasta el límite máximo legalmente permitido; autorización que doy(amos) con fundamento en el Artículo 142 de la Ley 79 de 1988; Artículo 59, Numeral 1, Literal b) y 150 del Código Sustantivo del Trabajo; Artículo 134, Numeral 5 de la Ley 100 de 1993; Decreto 2127 de 1945, Artículo 27, Numeral 2; Decreto 1846 de 1969; Artículos 94 y 1073 de 2002; Artículos 1 y 2; o en las normas que sean aplicables. **SÉPTIMO:** Junto con el capital e intereses pagaré(mos) los gastos, comisiones, primas de seguro, gastos de cobranza y demás valores accesorios vinculados a la deuda que se genere a mi(nuestro) cargo, los cuales podrán ser incorporados por CREARCOOP al monto del pagaré. Acepto(amos) que el valor de los gastos de cobranza no se limitará al que pueda fijarse como costas judiciales y comprenderá todos los valores que se generen a las tarifas que CREARCOOP fija. Todos los gastos que genere el otorgamiento del pagaré serán a mi(nuestro) cargo. **OCTAVO:** Acepto(amos) que sin la autorización de CREARCOOP no podrá pagarse de forma anticipada total o parcialmente la obligación, y esta podrá a su elección negarse a recibir el pago anticipado o aceptarlo cobrando una prima por prepago de acuerdo a las tarifas y condiciones que se encuentren vigentes al momento del pago. CREARCOOP queda autorizada para trasladar a cualquier producto de depósito o mantener como depósito no remunerado los valores pagados en forma anticipada. **NOVENO:** Autorizo(amos) a CREARCOOP para compensar los valores adeudados de cualquier suma que por cualquier concepto esta me(nos) adeude o respecto de la cual ostente la calidad de depositaria como depósitos o ahorros a término o a la vista, certificados de depósito, ahorro contractual, aportes o cualquier otra con independencia de la relación jurídica que le de origen. **DÉCIMO:** Acepto(amos) que la solidaridad subsiste en caso de prórroga o ampliación del plazo o reestructuración de la obligación que haga CREARCOOP a solicitud de cualquiera de los obligados, para lo cual nos conferimos mandato recíproco. Acepto(amos) que la reestructuración de la obligación no implica novación o transacción de ésta, ni pérdida de la solidaridad o de las garantías constituidas. **UNDÉCIMO:** Renuncio(amos) al protesto, al aviso de rechazo y al requerimiento para constituir en mora. **DUODÉCIMO:** Acepto(amos) el endoso o cesión que CREARCOOP haga de este título valor, la(s) obligación(es) que instrumenta y/o las garantías anexas. **DÉCIMOTERCERO:** En caso de mora, la recepción de abonos por CREARCOOP no implica que ésta renuncie a su derecho de cobrar la totalidad de la obligación o que restituya el plazo. **DÉCIMOCUARTO:** CREARCOOP podrá declarar vencido el plazo diligenciar los aspectos en blanco del pagaré y exigir anticipadamente el pago total de la(s) obligación(es) del(los) deudor(es) en cualquiera de los siguientes eventos: a) Mora en el pago de cualquiera de las obligaciones que a cualquier título, en forma conjunta, separada o solidaria tenga(mos) con CREARCOOP, o incumplimiento total o parcial de cualquier obligación establecida en este pagaré o en cualquier contrato celebrado con CREARCOOP b) Falsedad o inexactitud en las declaraciones rendidas o documentación entregada a CREARCOOP, o incumplimiento del deber de mantener actualizada la información personal, laboral, financiera, comercial y referente a la(s) garantía(s) del(los) codeudor(es) c) Disolución, quiebra, concurso de acreedores, liquidación, sesión de bienes o insolvencia del(los) deudor(es), o si este(os) es(son) demandado(s) y/o si sus bienes son perseguidos o embargados a cualquier título d) Muerte de cualquiera de los obligados e) Terminación de la relación laboral o el contrato de trabajo de cualquiera de los deudores f) no darse al crédito el destino para el cual se solicitó y/o fue aprobado g) comisión o relación directa o indirecta con actividades ilícitas o relaciones con captación ilegal de recursos, lavado de activos y financiación al terrorismo, o violación de las normas relativas a la prevención de estas conductas h) Cuando no se constituyan o mantengan las garantías exigidas en sus condiciones iniciales o se graven o enajenen en cualquier forma el(los) bien(es) que garantiza(n) la(s) obligación(es) del(los) deudor(es) sin autorización de CREARCOOP i) No se otorguen o mantengan vigentes las pólizas de seguro del(los) bien(es) que garantiza(n) la(s) obligación(es), o se modifiquen las condiciones exigidas especialmente el

beneficiario oneroso, valor asegurado y amparos requeridos j) cuando se presente cualquier causal de pérdida de la calidad de asociado de(los) deudor(es) k) Cualquier otro evento de vencimiento anticipado contemplado en la Ley o el contratos que soportan o instrumentan la relación jurídica de(los) deudor(es) con CREARCOOP. **DÉCIMOQUINTO.** Este pagaré se suscribe con espacios en blanco, los cuales podrán ser llenados por CREARCOOP o cualquier tenedor legítimo sin previo aviso cuando ocurra cualquiera de las circunstancias de vencimiento anticipado previstas en la Ley, en el pagaré o en el(los) contrato(s) que instrumenta o acceden a él, de acuerdo a las siguientes instrucciones que otorgamos de conformidad al Artículo 622 del Código de Comercio y de los cuales declaro(amos) he(mos) recibido copia. 1) En el campo AGENCIA se consignará el nombre de la agencia de CREARCOOP en la cual se presentó la solicitud de crédito o se radica la obligación que instrumenta el título 2) En el campo FECHA OTORGAMIENTO se colocará la fecha de desembolso o causación de la más antigua de las obligaciones que instrumenta el título 3) En el campo PAGARÉ se colocará el número que internamente asigne CREARCOOP al pagaré 4) En el campo CAPITAL se consignará el valor por este concepto, a cualquier título, bien sea mutuo, apertura de crédito, sobregiro o cualquier otro con independencia de la relación jurídica que lo origine, en forma conjunta, solidaria o separada adeude(amos) a CREARCOOP, de acuerdo a como conste en sus libros, documentos, registros, o sistemas de información 5) En el campo INTERÉS DE PLAZO se consignará el valor que por este concepto, en forma conjunta, solidaria o separada adeude(amos) a CREARCOOP, de acuerdo a como conste en sus libros, documentos, registros o sistemas de información 6) En el campo TASA DE INTERÉS PLAZO se consignará la tasa de interés de plazo que determine CREARCOOP. El tipo de interés, periodicidad, forma de liquidación de la tasa de interés, y si esta es fija o variable y en este caso el límite mínimo, índice de referencia y margen, serán los que determine CREARCOOP de acuerdo a sus políticas y decisiones de otorgamiento crediticio. Si el pagaré instrumenta varias obligaciones CREARCOOP queda facultada para unificar y/o promediar la tasa de interés de plazo aplicable. En defecto de esta determinación se aplicará la tasa máxima legal 7) En el campo FECHA DE VENCIMIENTO se consignará la fecha de inicio de mora. En el evento que el pagaré instrumente varias obligaciones se colocará la más antigua de las fechas de inicio de mora individual. **DÉCIMOSEXTO.** Suscribimos el pagaré en la fecha señalada en el encabezado como fecha de otorgamiento.

DEUDOR PERSONAL NATURAL Juan David Peña Caraballo Nombre(s) y Apellido(s) 1032506521 Cédula de Ciudadanía  Firma		CODEUDOR (1) PERSONA NATURAL Nombre(s) y Apellido(s) Cédula de Ciudadanía Firma	
CODEUDOR (2) PERSONA NATURAL Nombre(s) y Apellido(s) Cédula de Ciudadanía Firma		CODEUDOR (3) PERSONA NATURAL Nombre(s) y Apellido(s) Cédula de Ciudadanía Firma	
DEUDOR PERSONAL JURÍDICA Razón Social NIT Nombre del Representante Legal Cédula de Ciudadanía del Representante Legal Firma del Representante Legal		CODEUDOR (1) PERSONA JURÍDICA Razón Social NIT Nombre del Representante Legal Cédula de Ciudadanía del Representante Legal Firma del Representante Legal	

Señores

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREAM LTDA. "CREARCOOP"

La Ciudad

1915000810

Apreciados Señores

De conformidad con lo establecido en el artículo 622 del Código de Comercio, los autorizo(amos) expresa e irrevocablemente para llenar en el (los) (cualquiera) pagaré(s) por mi suscrito(s) o en los papeles en blanco firmados para ser convertidos en título valor, los espacios dejados en blanco correspondientes a la fecha de vencimiento, cuantía e interés de la(s) obligación(es) a mi (nuestro) cargo. El(los) título(s) será(n) llenado(s) por ustedes en cualquier tiempo, sin previo aviso y de acuerdo con las siguientes instrucciones.

1. La fecha de vencimiento será la del día en que sea llenado y el lugar de cumplimiento el de la oficina o agencia de la cooperativa en la cual se haya radicado cualquiera de las obligaciones que se pretenda cobrar. No obstante lo anterior, cuando se trate de una obligación derivada de sobregiros en cuenta corriente, la fecha de vencimiento será el día siguiente a aquel en que el mismo se produjo.
2. La cuantía será igual al monto de todas las sumas que por cualquier concepto, él o cualquiera de los firmantes le(s) esté(mos) adeudando a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CREAM LTDA. "CREARCOOP", directa o indirectamente el día en que sea llenado por cualquier concepto, motivo o circunstancia obligaciones que asumo(mimos) y me(nos) comprometo(emos) a pagar solidaria e indivisiblemente.
3. La tasa de interés de mora, será la más alta que la COOPERATIVA cobra como interés moratorio a sus asociados en las operaciones de crédito.

El pagaré así llenado será exigible inmediatamente y prestará mérito ejecutivo sin ninguna otra formalidad.

DEUDOR PERSONA NATURAL		CODEUDOR (1) PERSONA NATURAL	
<u>Juan David Peña Caraballo</u> Nombre(s) y Apellido(s)		_____ Nombre(s) y Apellido(s)	
<u>1032506571</u> Cédula de Ciudadanía		_____ Cédula de Ciudadanía	
<u>[Firma]</u> Firma		_____ Firma	
CODEUDOR (2) PERSONA NATURAL		CODEUDOR (3) PERSONA NATURAL	
_____ Nombre(s) y Apellido(s)		_____ Nombre(s) y Apellido(s)	
_____ Cédula de Ciudadanía		_____ Cédula de Ciudadanía	
_____ Firma		_____ Firma	

DEUDOR PERSONA JURÍDICA		CODEUDOR (1) PERSONA JURÍDICA	
_____ Razón Social		_____ Razón Social	
_____ NIT		_____ NIT	
_____ Nombre del Representante Legal		_____ Nombre del Representante Legal	
_____ Cédula de Ciudadanía del Representante Legal		_____ Cédula de Ciudadanía del Representante Legal	
_____ Firma del Representante Legal		_____ Firma del Representante Legal	